

1501195-09.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... réu foi abordado no caso do segundo roubo. Anotou que a vítima lhe contou que o assaltante chegou armado e lhe roubou o celular. Afirmou que a vítima depois reconheceu tanto o simulacro usado no roubo, como o réu na qualidade de roubador, não tendo reconhecido como tal o outro detido. A prova informa que a ação penal procede. A testemunha policial falou no réu estar de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501195-09.2022.8.26.0540 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501195-09.2022.8.26.0540

Controle nº 800/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

LUÍS CARLOS RODRIGUES DA SILVA

Aos 05/10/22, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, o réu LUÍS CARLOS RODRIGUES DA SILVA (preso no CDP de São Bernardo do Campo) e a sua defensora, Dra. Virgínia Sanches Rodrigues Caldas Catelan, Defensora Pública. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas a vítima Rubens e a testemunha Bruno. Pelas partes foi dito que desistiam da ouvida da testemunha João Paulo, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O réu foi interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: A ação é procedente, uma vez que as provas produzidas durante a instrução criminal corroboraram por completo a acusação contida na inicial acusatória. De fato, na fase policial a vítima reconheceu o réu com certeza como sendo o autor do delito, por estar usando a mesma roupa, possuir a mesma feição, mesmo bigode e barba ralos, mesmo corte de cabelo com franja da pessoa que o assaltara poucas horas antes. Ademais, ficou cara a cara com ele, no momento em que ele bateu no vidro de seu carro com a arma. Ao ser ouvida em Juízo afirmou que estava no interior de seu veículo, pela Avenida Luis Inácio de Anhaia Melo, no sentido da Avenida das Juntas Provisórias, aguardando abertura do semáforo, quando foi abordado por um indivíduo desconhecido de pele parda, com

barba e bigode bem ralos, que se aproximou e bateu com uma arma de fogo em seu vidro. O assaltante, ordenou que abrisse o vidro, e assim que o abaixou, mandou que entregasse o seu telefone celular. Entregou seu telefone ao roubador e ele fugiu correndo, tomando o sentido oposto. Após o roubo, encontrou uma viatura pouco depois e comunicou o ocorrido aos policiais, sendo aconselhado a registrar um B.O. eletrônico. Pouco depois de chegar em sua residência uma viatura policial chegou ao local, informando que um assaltante havia sido detido na posse de seu celular. Foi até a Delegacia e reconheceu o réu sem nenhuma sombra de dúvidas como sendo um dos autores do roubo. Acrescentou que não conseguiu reconhecê-lo hoje porque o acusado encontra-se diferente, com cabelo raspado. Outrossim, os policiais ouviram nesta data asseverar que um popular em um veículo abordou a viatura e informou que dois indivíduos estavam na Avenida do Estado praticando roubo. Rumaram para o local e avistaram dois indivíduos em atitude suspeita e os abordaram. Ao revistarem o réu encontraram um telefone celular que ele não soube explicar a procedência, bem como o Sargento Paulo viu que ele tinha escondido algo no muro de uma residência próxima e acabou encontrando um simulacro de arma de fogo. Ao verificar que o telefone suspeito estava bloqueado, apertou a tecla de emergência e apareceu o nome de Rubens e um endereço residencial em São Bernardo do Campo. Foi feita diligência no endereço, onde fizeram contato com Rubens, o qual afirmou que havia sido roubado na Av. Anhaia Melo naquele dia mais cedo, sendo orientado a comparecer nesta unidade policial. Os abordados foram detidos, sendo Luis Carlos reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo. O réu, quando interrogado em Juízo, negou a prática do delito, apresentando versão que não encontra respaldo nos elementos de prova trazidos aos autos. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requeiro que LUÍS CARLOS RODRIGUES DA SILVA seja CONDENADO nos termos da denúncia, aplicando-se pena no mínimo legal, por ser primário, fixando-se o regime fechado para início de seu cumprimento. Pela defesa foi alegado, em síntese: Imperioso reconhecer, na espécie, que, ao cabo da instrução processual, o respeitável Órgão Acusatório não se desincumbiu de seu ônus probatório, em virtude do que a absolvição do acusado é medida de rigor. Em juízo, o acusado negou a prática do roubo. Afirmou que caminhava na Avenida do Estado em direção a casa da namorada quando foi abordado. Afirmou que não estava com celular ou com simulacro de arma. Por fim, disse ser ajudante em uma distribuidora de bebidas e que reside com sua mãe. que mora com os pais e exerce a profissão de ajudante de pedreiro. A vítima ao ser ouvida não reconheceu o acusado como o autor do roubo sofrido. Destaca a defesa que a vítima foi categórica no reconhecimento ao afirmar que o número 2 ostentado pelo acusado definitivamente não seria o roubador. Outras falas da vítima também devem ser consideradas: em Juízo afirmou que a pele do roubador seria mais clara que a do acusado e que seu cabelo tinha uma franja lisa. Importante destacar que a cor da pele do roubador foi uma característica dita pela vítima como algo que era teria olhado bastante. O acusado é negro e conta com cabelo carapinha. Necessário destacar que o acusado conta com diversas tatuagens no rosto e em momento algum, seja em fase inquisitorial ou em Juízo, essa significativa característica foi sequer mencionada. Ainda quanto ao reconhecimento a vítima reconhece que a pessoa reconhecida em sede inquisitorial contava com roupa diversa do roubador. Tem-se, ainda, que a vítima afirmou que o roubador usava uma touca no momento do roubo e que o local estaria escuro. Por fim, a defesa destaca a seguinte fala da vítima: "dei a descrição e os policiais informaram que ele estava lá". O reconhecimento feito em sede inquisitorial deve, portanto, ser recebido com cautela diante desta informação, bem como diante do reconhecimento feito em Juízo, no qual a vítima foi enfática ao afirmar que não seria o acusado o roubador. O policial Bruno, por sua vez, não foi o responsável por revistar o acusado e sim seu colega, o qual não foi ouvido agora em Juízo. Referido policial afirma que teria visualizado o acusado dispensar algo, contudo em sede inquisitorial não só não disse ter visualizado algo como disse que seria o outro policial, o PM Paulo que teria visto o acusado esconder algo em uma residência. O policial ouvido nesta data fala que visualizou dispensa, em sede inquisitorial consta que nada viu e que teria sido o seu colega que teria visto o acusado esconder em um muro e não dispensar. Questionado se o acusado teria confessado informalmente, respondeu que não teriam questionado o

acusado acerca de prática delitiva. Em sede inquisitorial, a testemunha estranha aos quadros da polícia afirmou que "Não viu os policiais encontrando o simulacro de arma de fogo". Há dúvidas, portanto, quanto a autoria delitiva e grande parte delas trazidas pela própria vítima, a qual sofreu diretamente o delito. Logo, o único caminho que resta ao nobre Julgador, em postura reveladora de respeito intransigente às garantias individuais fundamentais, é o da prolação de um decreto absolutório, com supedâneo no artigo 386, VII, do CPP, o que ora se requer. Caso seja necessário infligir penas, a defesa roga sejam elas estipuladas na base mínima. Por fim, pugno pela fixação de regime mais favorável à espécie em caso de eventual necessidade de desconto da pena segregativa, com permissão de eventual apelo em liberdade, tendo em conta que não está presente nenhum requisito de cautelaridade a justificar constrição da liberdade nesta fase processual. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. LUÍS CARLOS RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida por palavras, gestos e com simulacro de arma de fogo, um telefone celular da marca Motorola, modelo One Vision, de propriedade da vítima Rubens Miguel Romeiro. O réu foi preso em flagrante. Citado, houve defesa escrita, devidamente apreciada. Na instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada na denúncia. O réu foi interrogado. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação do réu, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteou a absolvição, além das teses e benefícios constantes desse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para a sentença. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, além da prova oral colhida. A autoria da subtração, outrossim, está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu. Em seu interrogatório judicial, o réu negou o roubo. Disse que não estava com simulacro de arma de fogo. Negou ter sido encontrado com celular roubado da vítima. Disse ainda que não estava em flagrante por outro roubo. Asseverou que estava indo para casa. Nada tem contra os policiais ou a vítima. Na polícia, calou-se, não desejando defender-se desde logo, em conduta, in casu, sintomática de responsabilidade. A denúncia procede. A vítima não reconheceu o réu em juízo, dizendo estar certa de que a fisionomia do imputado não é da do assaltante. Disse ainda que poderiam ser as fisionomias das outras pessoas perfilhadas, mas não tem certeza. Anotou que o farol fechou e um indivíduo bateu bastante no vidro, estando escuro. Esse indivíduo mostrou arma e mandou passar o celular, o que foi feito, tendo o assaltante fugido. Menos de duas horas após a polícia esteve em sua casa dizendo que deteve duas pessoas na posse de seu celular roubado, e que também com eles havia simulacro de arma de fogo. Contaram-lhe que os dois foram presos tentando roubar outro carro. Não lhe contaram com qual dos dois encontraram o celular e o simulacro. Reconheceu o réu, em perfilhamento com três indivíduos, no auto do flagrante. Confirmou que deu certeza no reconhecimento

policial que fez, não tendo havido dúvida fisionômica naquele momento. Explicou que no reconhecimento em juízo lhe pareceu que a pele do réu está mais escura do que quando ocorreu o assalto. Disse que no reconhecimento na polícia o réu estava sem jaqueta, e no momento do assalto, o roubador estava com jaqueta. Explicou ainda que conseguiu ver parte do cabelo do assaltante, mesmo estando ele de touca, pois era uma franja lisa. Lembra também que o assaltante tinha barba e bigodinho. A testemunha Bruno, em juízo, confirmou que populares lhe contaram que dois indivíduos tentavam roubar um carro no farol. Os dois foram abordados, sendo que com o primeiro nada foi achado, mas com o réu, que tinha bigode e cavanhaque naquele momento, foram encontrados dois celulares, tendo ele dito que um deles era seu, e o outro pegara na favela. Pouco antes de ser detido, viu o réu também dispensando um objeto, e recolheu tal objeto, que era um simulacro de arma de fogo. Um dos celulares estava bloqueado, mas pelo número de emergência conseguiram saber que era da vítima Rubens. O ofendido foi contatado e confirmou que seu celular foi roubado pouco tempo antes, não muito longe, cerca de um quilômetro, do local onde o réu foi abordado no caso do segundo roubo. Anotou que a vítima lhe contou que o

assaltante chegou armado e lhe roubou o celular. Afirmou que a vítima depois reconheceu tanto o simulacro usado no roubo, como o réu na qualidade de roubador, não tendo reconhecido como tal o outro detido. A prova informa que a ação penal procede. A testemunha policial falou no réu estar de bigode e cavanhaque quando de sua prisão, e a vítima, também em juízo, confirmou que o assaltante tinha mesmo barba e bigode. Demais disso, a vítima reconheceu o réu com certeza, dizendo que não havia dúvida fisionômica, quando do reconhecimento no auto do flagrante, no mesmo dia dos fatos, quando a fisionomia do roubador evidentemente está mais fresca na memória de um ofendido. Em juízo, não reconheceu certamente o réu, mas explicou após que o cabelo está diferente da data do assalto e que sua impressão é que a pele do assaltante seria menos escura. O fato é que a vítima confirmou em juízo que reconheceu o réu, reiterando-se, de modo indubitável, no auto do flagrante, explicando em juízo a diferença no corte de cabelo, mas de todo modo reafirmando, e convergindo com a testemunha ouvida na fase judicial, que o assaltante tinha naquele momento do roubo, barba e bigodinho. Insta dizer que a própria vítima anotou que o local estava escuro, não sendo razoável exigir que, além da própria fisionomia do rosto, falando sobre barba e bigode, também devesse discorrer sobre eventuais tatuagens. De outro lado, o indivíduo detido com os dois suspeitos da outra tentativa de roubo sequer foi arrolado pela douta defesa para ser ouvido em juízo. De qualquer modo, esse indivíduo pouco contribuiria para a prova, dizendo que não sabia da origem do celular encontrado com o réu, e que não viu o momento do encontro do indigitado celular. Ora, não ter visto o encontro não significa que em outro momento, ou fora da vista desse indivíduo, tal simulacro não tenha sido encontrado, até porque efetivamente o foi, como comprova a prova documental nos autos. Tem-se ainda que o réu foi preso, segundo a prova testemunhal em juízo, porque estaria praticando roubo idêntico àquele do caso presente, ou seja, em desfavor de vítima que estava em carro parado no farol. E o local da prisão do réu em virtude dessa anotada nova tentativa de roubo era algo próximo do local onde ocorreu o roubo no caso presente. Não menos importante é o fato da prova indicar que o réu dispensou simulacro de arma de fogo, tendo tal objeto sido recuperado, e constando que foi reconhecido pela vítima como sendo o objeto ameaçador usado no assalto, além, e principalmente, de ter o réu sido surpreendido na posse do celular recentemente roubado da ora vítima, não explicando aos policiais essa posse, salvo por tentar dizer a eles que achara o aparelho na favela. Em juízo, ainda pior, simplesmente negou, tardiamente, o que toda prova, desde o início, já indicava, ou seja, que estava efetivamente na posse do celular roubado. De se dizer, por derradeiro, que o reconhecimento pessoal por vítima é, com efeito, em geral, prova muito forte, mas não a única para condenar ou para absolver, a depender da indicação de sinceridade e verossimilhança das palavras do ofendido, que são melhor observadas pelo julgador que colhe diretamente a prova oral, tudo reforçado por eventual prova técnica, justamente o caso dos autos. O conjunto probatório é que acaba por ratificar ou não o indigitado reconhecimento ou as consequências da falta dele, daí porque, embora menos comum, haja absolvições com reconhecimento certo, calcados em falha de percepção humana, e condenações sem que reconhecimento pessoal exista, nos casos em que o conjunto probatório, a despeito disso, seja bastante suficiente para uma condenação. O caso em questão é exatamente daqueles em que, em que pese o não reconhecimento em juízo, se mostra o conjunto probatório firmemente indicativo da condenação, acompanhado, além de todos os fundamentos já referidos, também pelo reconhecimento feito com perfilhamento, pela própria vítima, no auto do flagrante, dito por ela indubitável, no dia dos fatos, e ratificada essa situação passada na repartição policial, pelo ofendido, em juízo. O roubo se consumou. É corrente o entendimento das Cortes superiores de que para a consumação do roubo bastam o transcorrer da violência ou grave ameaça e a inversão da posse do produto da subtração. Foi o que ocorreu no presente caso. Na fixação da pena, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve a pena-base do roubo ser fixada seis meses acima do mínimo legal, e não mais do que isso, eis que primário o réu e sem condenações anteriores, perfazendo sanção de quatro anos e seis meses de reclusão e onze dias-multa. O aumento se deu em razão da presença de simulacro de arma de fogo, circunstância judicial bastante desfavorável, a indicar maior desvalor da

conduta, imprimindo maior temor à vítima, facilitando a subtração. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENADO, o réu LUÍS CARLOS RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, a cumprir a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa no valor unitário mínimo legal. Deverá o réu iniciar cumprimento de pena em regime semiaberto, por imposição legal. Trata-se de crime grave, não se coadunando com regime menos gravoso do que, quando na modalidade simples, ao menos o intermediário, mormente sendo o roubo feito com simulacro de arma de fogo. Não poderá recorrer em liberdade, mantidos os requisitos a que já se submete o réu desde o flagrante, e não havendo tempo suficiente de prisão cautelar para progressão de regime pela detração legal. Expeça-se mandado de prisão ou recomende-se o réu onde se encontra preso, devendo haver oportuna transferência em razão do regime prisional imposto. Expeça-se guia de recolhimento provisória ou definitiva, conforme o caso. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP e a Defesa técnica, bem como o réu, se retirado do ambiente virtual, intimem-se as partes acerca da sentença, bem como o réu. Registre-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada Mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES